



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

LEI Nº 305, DE 06 DE AGOSTO DE 2004.

Institui o Código Municipal de Meio Ambiente, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Pinheiral aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Art. 2º - A política do meio ambiente de município de Pinheiral tem como objetivo, respeitadas as competências da União e do estado, preservar, controlar, recuperar e manter ecologicamente o meio ambiente, considerado bem de uso comum do povo.

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I – Meio Ambiente – o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e política, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

II – Degradação da qualidade ambiental – alteração adversa das características do meio ambiental;

III – Poluição – a degradação da qualidade ambiental resultante direta ou indiretamente de atividades poluidoras;

IV – Agentes poluidores – pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora da degradação ambiental;

V – Recursos ambientais – a atmosfera, as águas superfícies e subterrâneas, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera;

VI – Poluentes – toda e qualquer forma de matéria ou energia que provoque poluição nos termos deste artigo, em quantidade, em concentração ou com característica em desacordo com as que forem estabelecidas em decorrência desta Lei, respeitadas as legislações federal e estadual;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

VII – Fonte poluidora – toda atividade, processo, operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo fixo ou móvel, que causa ou possa causar emissão ou lançamento de poluentes, ou qualquer outra espécie de degradação de qualidade ambiental;

VIII – Estudo de impacto ambiental – estudo multidisciplinar, destinado a identificar as consequências que ações ou projetos possam causar à saúde e ao bem-estar dos munícipes e do seu habitat.

Art. 4º - Esta Lei contém medidas de polícia administrativa a cargo do Município, em matéria de meio ambiente e institui normas disciplinadoras do funcionamento dos estabelecidos produtores, industriais, comerciais e prestadores de serviço; estatui as necessidades de relações jurídicas entre o Poder e os munícipes, visando a disciplinar o uso e o gozo dos direitos individuais em benefício do bem-estar geral.

Art. 5º - Todas as demais funções referentes à execução desta lei, bem como a aplicação das sanções nela previstas, serão exercidas pelos órgãos Municipais, de acordo com a competência que lhes for atribuída em lei, decreto ou regulamento.

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E NORMAS GERAIS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

Art. 6º - A Política Municipal do Meio ambiente tem por objetivo:

I – Compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a instauração e/ou conservação da qualidade ambiental, visando assegurar as condições da sadia qualidade de vida e do bem estar da coletividade e das demais formas de vida;

II – definir áreas prioritariamente para ação do governo municipal, visando a manutenção da qualidade de vida;

III – Estabelecer critérios e padrões de qualidade ambiental e normas relativas ao uso e manejo dos recursos ambientais;

IV – Criar parques, reservas, estações, ecológicas, áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico ou áreas de relevante interesse paisagístico, entre outras unidades;

V - Diminuir os níveis de poluição atmosférica, hídrica, do solo e sonora;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

VI – Exigir apresentação de estudo mencionado nesta lei para instalação de atividades, produção e serviços com potencial de impacto ao meio ambiente;

VII – Acompanhar o funcionamento das atividades, instalações e serviços autorizados através de inspeções, monitoramento e a auditoria ambiental;

VIII – Implantar sistema de cadastro, informações e banco de dados sobre o meio ambiente do município;

IX – Exercer o poder de Polícia Administrativa – Ambiental, estabelecendo meios para obrigar o degradador público ou privado a recuperar e ou indenizar os danos causados ao meio ambiente sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas;

X – Assegurar a participação comunitária no planejamento, execução e vigilância das atividades que visem a proteção, recuperação ou melhoria da qualidade ambiental.

CAPÍTULO II
DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 7º - Fica criado o Sistema Municipal de Meio Ambiente, para a administração da qualidade de vida em nosso Município.

Art. 8º - O Sistema Municipal de Meio Ambiente – SMMA atuará com objetivo imediato de organizar, coordenar e integrar as ações e entidades da administração pública municipal direta ou indireta.

Art. 9º - O Sistema Municipal de Meio Ambiente será organizado e funcionará com base nos princípios do planejamento integrado, da coordenação intersectorial e da participação representativa da comunidade.

Art. 10 - O Sistema Municipal de Meio Ambiente é composto de:

I – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente;

II – Coordenadoria de defesa do Meio Ambiente;

III – Fundo Municipal de Conservação Ambiental.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

Parágrafo Único: O Executivo regulamentará, por ato próprio, em até 90 (noventa) dias a contar da publicação desta Lei, a composição e o funcionamento das entidades citadas nos incisos I, II e III deste Artigo.

Art. 11 – O COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - é o fórum habilitado para acompanhar e avaliar a atuação do Sistema Municipal do Meio Ambiente.

Art. 12 – O órgão Ambiental Municipal é o organismo público responsável pela articulação interna do SMMA.

Art. 13 – São objetivos do sistema Municipal de Meio Ambiente.

I – Promover melhoria da qualidade de vida;

II – Estabelecer processo de gestão ambiental e participativa.

CAPÍTULO III

DO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES

Art. 14 – O lançamento no meio ambiente de qualquer forma de matéria, energia, substância ou mistura de substâncias, em quaisquer estado físico, prejudiciais ao ar, ao solo, ao subsolo, às águas, à fauna e a flora deverá obedecer às normas estabelecidas visando reduzir, previamente os efeitos:

I – Impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde;

II – Inconvenientes, inoportunos ou incômodos ao bem estar público;

III – Danosos aos materiais, prejudiciais ao uso, gozo e segurança da propriedade bem como ao funcionamento normal das atividades da coletividade.

Art. 15 – As atividades, industriais, comerciais, de prestação de serviços e outras fontes de qualquer natureza que produzam ou possam produzir alteração adversa às características do meio ambiente, abaixo relacionadas, dependem da análise técnica prévia do Órgão Ambiental Municipal.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

§ 1º - Dependem de análise técnica prévia do Órgão Ambiental Municipal, as licenças para o funcionamento de atividades com as tipologias relacionadas abaixo:

- I** – Indústrias de papel e celulose;
- II** – Extração de areia, brita, argilas, saibros e minérios diversos;
- III** – Abate de bovinos, suínos e aves;
- IV** – Indústrias químicas;
- V** – Metalúrgicas e fundições;
- VI** – Indústrias siderúrgicas;
- VII** – Marmorarias;
- VIII** – Cerâmicas diversas;
- IX** – Fábrica de vidros e acessórios diversos;
- X** – Laminação de ferro;
- XI** – galvanoplastia e galvanotécnicas;
- XII** – Usinas de processamento de açúcar e álcool;
- XIII** – Serraria de madeiras;
- XIV** – Reformados de pneumáticos;
- XV** – Fabricação de explosivos;
- XVI** – Fábrica de tintas, vernizes, lacas e esmaltes;
- XVII** – Fabricação de produtos saneantes;
- XVIII** – Fabricação de produtos em fibra de vidro;
- XIX** – Moagem de grãos;
- XX** – Beneficiamento de leite e derivados;
- XXI** – Oficina de reparos mecânicos com pintura;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

XXII – Postos de auto-serviços com lavagem de veículos;

XXIII – Firmas prestadoras de serviços de Dedetização, desinsetização, desratização e imunização em geral;

XXIV – Empresas de transportes coletivos;

XXV – Comercialização de agrotóxicos (agropecuárias);

XXVI – Torrefação de café;

XXVII – Empreendedoras de loteamentos e parcelamentos do solo;

XXVIII – Usina de processamento de concreto asfáltico;

XXIX – Produção, beneficiamento e comércio de carvão;

XXX – Lavanderias e tinturarias.

§ 2º - Qualquer outra atividade não relacionada no parágrafo anterior poderá, a critério do Órgão Ambiental Municipal, depender de análise técnica.

Art. 16 – Os responsáveis por fonte poluidora, ficam obrigados a comunicar imediatamente ao Órgão Ambiental Municipal e à Defesa Civil a ocorrência de qualquer episódio, acidental ou que possa representar riscos à saúde pública ou aos recursos ambientais.

Art. 17 – O Órgão Ambiental Municipal poderá a seu critério, determinar aos responsáveis por fontes poluidoras, com ônus para eles, a execução de programas de medição, monitoramento de efluentes, de determinação da concentração de poluentes nos recursos ambientais e de acompanhamento dos efeitos ambientais decorrentes do seu funcionamento.

Parágrafo único – A fonte poluidora deverá fornecer todas as informações complementares sobre o funcionamento da mesma, que se fizerem necessárias à avaliação de resultados desses programas de medição, monitorização ou acompanhamento, à critério do Órgão Ambiental Municipal.

Art. 18 – O requerente, a critério do Órgão Ambiental Municipal, deverá apresentar Análise de Risco, explicitando as medidas preventivas e corretivas, a serem tomadas em caso de sinistro, apontando: áreas de risco; medidas de evacuação da população; os



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

socorros médicos; bens naturais potencialmente vulneráveis e meio de prevenir e/ou recuperar os danos; medidas de proteção à saúde do trabalhador.

Art. 19 – No parecer técnico ambiental serão aplicados os padrões de qualidade e de emissão municipais, e aqueles que o Município entender necessário suplementar, fará essa suplementação por decreto, ouvido o Conselho Municipal de defesa do Meio Ambiente, quando se fizer necessário.

Art. 20 – O Órgão ambiental Municipal poderá requisitar a cada dois anos, no mínimo, a realização de auditoria.

CAPÍTULO IV
DO IMPACTO AMBIENTAL

Art. 21 – O estudo de Impacto Ambiental será exigido para autorização de empreendimentos, obras e atividades que apresentem significativo potencial de degradação ambiental, conforme estabelecido na Resolução CONAMA nº 001/86, podendo o Órgão Ambiental Municipal utilizar o estudo já aprovado a nível federal, ou estadual, determinar sua complementação ou exigir a elaboração de novo estudo.

Art. 22 – O EIA/RIMA, quando necessário será elaborado por equipe multidisciplinar habilitada.

Art. 23 – Correrão por conta do proponente todas as despesas e custos referentes ao estudo de Impacto Ambiental.

Art. 24 – A equipe multidisciplinar, independente do empreendedor, mas por ele contratada, deve ser composta, no mínimo, por especialistas em arquitetura, biociências, geociências, direito ambiental, engenharia sanitária e saúde pública.

Art. 25 – O Órgão Ambiental Municipal fornecerá diretrizes e instruções adicionais que se fizerem necessárias, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área.

Art. 26 – Empreendimentos que causem grandes impactos diversificados, o Órgão ambiental municipal promoverá a participação das demais entidades governamentais mediante o encaminhamento forma da questão.

Art. 27 – Caberá o proponente do projeto custear os honorários de consultores que o Órgão ambiental necessitar para análise



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

ou dos dados apresentados, como também as despesas de realização de perícias de contraprova para o licenciamento.

Art. 28 – O Órgão ambiental Municipal acompanhará todas as atividades da equipe multidisciplinar.

Art. 29 – O RIMA deverá ser acessível ao público, sendo uma cópia arquivada na Biblioteca Municipal.

Art. 30 – O estudo deverá contemplar, com clareza as alternativas de localização do projeto, ainda que situadas em outros municípios ou na região apresentar, também, uma análise de situação jurídica do projeto, no qual será comparada a aplicação das legislações federal, estadual e municipal.

Art. 31 – Caso o empreendimento tenha abrangência pela sua área de influência necessite ser licenciado em mais de um município os Órgãos municipais de meio ambiente envolvido deverão manter entendimento prévio no sentido de uniformizar as exigências.

CAPÍTULO V
DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 32 – A Audiência Pública tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do processo em análise e do seu RIMA dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito.

Art. 33 – As audiências públicas poderão ser determinadas a critério do Órgão Ambiental Municipal. Entretanto, as audiências serão obrigatórias, se requeridas por 50 (cinquenta) pessoas, Entidade Civil legalmente constituídas há mais de 1 (um) ano, ou pelo Ministério Público.

Art. 34 – As audiências públicas serão presididas pelo Órgão Ambiental Municipal, para ela devendo ser convocados representantes do requerente e especialistas de cada área e componentes da equipe multidisciplinar elaboradora do estudo.

Art. 35 – O Órgão Ambiental Municipal, a partir da data de vencimento do RIMA, fixará em edital e anunciará pela imprensa local a abertura do prazo que será no mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias para solicitação.

Art. 36 – No caso de haver solicitação de audiência pública e na hipótese do Órgão Ambiental Municipal não realizá-la, o alvará concedido não terá validade.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

Art. 37 – Após este prazo a convocação será feita pelo Órgão Ambiental Municipal, através de correspondência registrada aos solicitantes e da divulgação em órgãos da imprensa local.

Art. 38 – Caberá ao Órgão Ambiental Municipal presidir e expor o projeto e seu respectivo RIMA, onde deverá ser objetivo, sendo a abordagem imparcial:

I – As discussões serão abertas aos interessados presentes;

II – Ao final de cada audiência será lavrada uma ata sucinta;

III – Os documentos que estiverem assinados pelos autores e que forem entregues ao presidente durante a audiência serão transcritos em ata.

IV – A ata de audiência pública e seus anexos, análise e parecer final do Órgão Ambiental Municipal quando à aprovação ou não do projeto.

CAPÍTULO VI
DA FAUNA E DA FLORA

Art. 39 – Para os fins desta Lei, aplicar-se-ão as definições que se seguem:

I – Fauna Silvestre Nativa – conjunto de espécies animais, não introduzidas pelo homem, que ocorrem naturalmente no território do Município;

II – Fauna Silvestre – Conjunto de espécies de animais, nativos ou não, da fauna em geral, nacional ou estrangeira;

III – Flora Silvestre Nativa – conjunto de espécies vegetais, não introduzidas pelo homem, que ocorrem naturalmente no território do Município;

IV – Flora Silvestre – conjunto de espécies vegetais, nativas ou não, da flora em geral, nacional ou estrangeira;

V – Logradouro Público – designação genérica de locais de uso comuns destinados ao trânsito ou a permanência de veículos e pedestres, tais como rua, avenidas, praças, parques, pontes, viadutos ou similares;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

VI – Áreas de Domínio Públicos e áreas mantidas pelo poder público, tais como reservas biológicas, parques florestais, jardins, nascentes, lagos e lagoas;

VII – Reserva Biológica – unidade de conservação da natureza, destinada a proteger integralmente a flora e a fauna ou mesmo uma espécie em particular, como utilização para fins científicos;

VIII – Parque Florestal – unidade de conservação permanente, destinada a resguardar atributos da natureza, conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais servirão de base juntamente com o RIMA para utilização com objetivos educacionais, recreativos e científicos;

IX – Área Verde – toda área onde predomina qualquer forma de vegetação, quer seja nativa ou não, de domínio público ou privado;

X – Área de Conservação ou de Preservação Permanente – área de domínio público ou privado, destinada a conservação de recursos naturais, devido a sua importância, beleza, raridade, valor científico, cultural ou de lazer, obedecendo o que diz as leis Federais e Estaduais ;

XI – Poda – Operação que consiste na eliminação de galhos dos vegetais;

XII – Transplante – remoção de um vegetal de um determinado local e seu implante em outro;

XIII – Supressão – eliminação de um ou mais espécimes vegetais;

XIV – A. P. A. – área de preservação ambiental;

XV – Árvore – todo espécime representante do reino vegetal que possui sistema radicular, tronco, estirpe ou caule lenhoso e sistema foliar, independente do diâmetro, altura e idade.

Art. 40 – Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedades do estado, sendo proibida a sua utilização, comércio, transporte, perseguição, destruição, caça ou apanha.

Art. 41 – Não será permitida a introdução de nenhuma espécie animal sem previa análise técnica do órgão Ambiental Municipal.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

Art. 42 - Fica proibido desenvolver atividade ou causar poluição de qualquer natureza, que provoque mortandade de peixes, mamíferos répteis e anfíbios ou a destruição de plantas cultivadas ou silvestres.

Art. 43 - Fica proibido qualquer atividade nas imediações de matas residuais e nascentes que prejudiquem os ecossistemas nelas existentes.

Art. 44 - Após 180 dias da publicação desse Código, o Órgão Ambiental Municipal deverá apresentar um plano de rearborização da área urbana da cidade de Pinheiral, onde deverão ser contemplados:

I - A análise da arborização existente;

II - As medidas corretivas de emergência;

III - A avaliação monetária das espécies arbóreas;

IV - A análise da opinião pública sobre a rearborização;

V - A apropriação da rearborização.

CAPÍTULO VII
DA SUPRESSÃO, PODA, REPLANTIO E USO ADEQUADO E
PLANEJADO DAS ÁREAS REVESTIDAS DE VEGETAÇÃO DO PORTE
ARBÓREO.

Art. 45 - Vegetação do porte arbóreo, para os efeitos desta lei, é o vegetal lenhoso com diâmetro do caule superior a 0,05 m (cinco centímetro) à altura do peito de aproximadamente 1,30 m (um metro e trinta centímetro) do solo.

Art. 46 - Constitui-se como bem de interesse comum, a todos os munícipes, toda a vegetação do porte arbóreo localizada dentro dos limites territoriais do Município, quer seja de domínio público, quer seja privado.

Art. 47 - Considera-se de preservação permanente a vegetação do porte arbóreo que, por sua localização, extensão ou composição florística, constitua elemento de importância ao solo, à água e a outros recursos naturais e paisagísticos.

Art. 48 - Nos bosques ou florestas onde exista a predominância de uma única espécie de vegetação do porte arbóreo, quer



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

de domínio público, quer privado, será considerado de preservação permanente quando devidamente Comprovado o seu valor paisagístico, científico, histórico ou a sua importância no equilíbrio ambiental à população local.

Art. 49 – Os projetos referentes a parcelamento em áreas revestidas, total ou parcialmente, por vegetação do porte arbóreo, deverão ser submetidos à apreciação do Órgão Ambiental Municipal.

Parágrafo Único – O departamento competente emitirá parecer visando a melhor alternativa que corresponda a mínima destruição da vegetação do porte arbóreo.

Art. 50 – O departamento competente do Órgão Ambiental Municipal deverá considerar a preservação dos recursos paisagísticos da área em estudo, podendo definir os agrupamentos vegetais significativos a preservar.

Art. 51 – Em casos especiais, poderá admitir-se integração dos agrupamentos referidos no artigo anterior às atividades do lazer da comunidade.

Art. 52 – Os projetos de edificação em áreas revestidas, total ou parcialmente, por vegetação do porte arbóreo, no território do Município deverão, antes da aprovação de setores administrativos pertinentes à matéria, ser submetidos à apreciação do Órgão Ambiental Municipal.

Art. 53 – Os projetos de eletrificação pública ou particular deverão compatibilizar-se com a vegetação arbórea existente no local, de modo a evitar-se futuras podas.

Art. 54 – Toda edificação, passagem ou arruamento que implique no prejuízo à arborização urbana, deverá ter o parecer do Órgão Ambiental Municipal.

Art. 55 – A supressão de vegetação do porte arbóreo, em propriedade pública ou privada, poderá ser executada, ouvindo-se o setor técnico competente.

Parágrafo Único – No pedido de autorização, além de outras formalidades, deverá constar necessariamente a devida justificação, para que se opere a remoção da árvore.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

Art. 56 – Nos casos de demolição, reconstrução, reforma ou ampliação de edificações em terrenos onde exista vegetação do porte arbóreo, cuja supressão seja indispensável à execução da obra, o interessado deverá requerer junto ao órgão competente, por escrito constando a devida justificação.

Parágrafo Único – As obras somente serão aceitas como definitivamente concluídas quando, além de outras exigências administrativas pertinentes à matéria, houver parecer favorável do departamento competente do órgão Ambiental Municipal, que observará o cumprimento das obrigações legais e relativas a cada caso.

Art. 57 – a autorização para a supressão ou a poda de vegetação de porte arbóreo poderá ocorrer nas seguintes circunstâncias:

I – Quando o estado fitossanitário da árvore justificar;

II – Quando a árvore, ou parte desta, apresentar risco iminente de queda;

III – Quando a árvore estiver causando comprováveis danos ao patrimônio público, ou privado;

IV – Quando a árvore constituir-se em obstáculo fisicamente incontornável, ao acesso e à circulação de veículo;

V – Quando a árvore constituir-se em obstáculo para a construção de muros divisórios de propriedades vizinhas;

VI – Quando tratar-se de espécies invasoras com propagação prejudicial comprovada.

Art. 58 – A realização de corte ou poda de árvore em logradouros públicos, somente será permitido a:

I – Funcionários da Prefeitura devidamente autorizados pelo setor técnico competente;

II – Funcionários de empresas concessionárias de serviços públicos, desde que cumpridas as seguintes exigências:

a) Obtenção de autorização do setor técnico municipal competente que analisará os motivos do pedido, deferindo ou não o corte ou a poda;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

b) Acompanhamento permanente de técnico credenciado, a encargo e responsabilidade da empresa.

Art. 59 – As árvores suprimidas de logradouros públicos deverão ser substituídas, dentro de um prazo não superior a 30 dias, a contar da supressão, pelo departamento competente.

Parágrafo Único – No caso de ausência de espaço adequado no mesmo local, o replantio deverá ser feito noutro local, de forma a garantir a densidade vegetal das adjacências.

Art. 60 – Fica sujeito às penalidades desta lei, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal, aquele que fizer uso inadequado da vegetação pública de porte arbóreo, tais como:

I – Colocar placas de qualquer natureza;

II – Pregar placas de qualquer natureza;

III – Fixar por amarras qualquer tipo de faixa ou qualquer outro objeto;

IV – Pintar os troncos ou galhos;

V – Destruir a folhagem ou quebrar os galhos;

VI – Utilizar as árvores de maneira que se possa caracterizar outras formas de uso inadequado e nocivo a estas;

VII – Fazer da arborização pública suporte para qualquer tipo de material.

Art. 61 – Os coretos, trailers, bancas de jornais ou revistas e palanques não poderão prejudicar a vegetação pública de porte arbóreo.

Art. 62 – É proibido, por qualquer modo ou meio, matar ou danificar árvores de ruas, praças, parques e jardins.

Art. 63 – É proibido desviar as águas de lavagem com substâncias nocivas à vida dos vegetais em áreas públicas, para canteiros arborizados.

Art. 64 – Qualquer árvore poderá ser declarada imune ao corte, mediante ato do Executivo, nas seguintes circunstâncias:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

I – Por sua raridade;

II – Por sua antiguidade;

III – Por seu interesse histórico, científico ou paisagístico;

IV – Por sua condição de matriz de sementes.

§ 1º - Qualquer pessoa poderá solicitar a declaração de imunidade ao corte de árvore, mediante requerimento por escrito ao Órgão Ambiental Municipal, indicando a localização, enumerando uma ou mais características previstas nos itens deste artigo.

§ 2º - Competirá ao Órgão Ambiental Municipal emitir parecer conclusivo sobre a questão e encaminhá-lo ao Executivo Municipal cadastrando e identificando por uso de placas indicativas, a árvore declarada imune ao corte, dando o apoio técnico à preservação da espécie.

Art. 65 – As margens dos rios e córregos, sob responsabilidade de particulares, deverão ser reflorestadas, devendo os responsáveis apresentarem, em 180 (cento e oitenta) dias após a publicação desse Código, projeto específico ao Órgão Ambiental Municipal.

§ 1º - O Órgão Ambiental Municipal terá 90 (noventa) dias após a entrega do projeto para análise e parecer, comunicando ao requerente o início do plantio.

CAPÍTULO VIII

DO TRANSPORTE DE PRODUTOS E/OU RESÍDUOS PERIGOSOS

Art. 66 – O transporte de produtos e/ou resíduos perigosos no Município obedecerá ao disposto na legislação federal e a legislação do Estado do Rio de Janeiro.

§ 1º - São produtos perigosos as substâncias relacionadas na Portaria nº 291 de 31 de maio de 1988 do Ministério dos Transportes, bem como substâncias com potencialidade de danos a saúde humana e ao meio ambiente, conforme classificação a ser expedida pelo Órgão Ambiental Municipal.

§ 2º - São perigosos os resíduos, que possuam características de corrosibilidade, inflamabilidade, reatividade e/ou toxicidade.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

§ 3º - É proibido o transporte de produtos classificados como perigosos juntamente com animais, alimentos ou medicamentos destinados ao consumo humano ou animal, ou com embalagens de produtos destinados a estes fins.

§ 4º - É vedado transportar produtos para uso humano ou animal em tanques de carga destinados ao transporte de produtos perigosos a granel.

§ 5º - Quando por motivo de emergência, parada técnica, falha mecânica ou acidente, o veículo houver parado em local não autorizado pelo Órgão Ambiental Municipal, deverá permanecer sinalizado e sob vigilância de seu condutor ou de autoridade local, salvo se a sua ausência for imprescindível para a comunicação do fato, pedido de socorro ou atendimento médico.

§ 6º - Em caso, de acidente, avaria ou outro fato que obrigue a imobilização de veículo transportando produto classificado como perigoso, o condutor adotará as medidas indicadas na ficha de emergência correspondente a cada produto transportado, dando ciência a autoridade de trânsito mais próxima, pelo meio disponível mais rápido, detalhando a ocorrência, o local, as classes e quantidades dos materiais transportados.

§ 7º - Em razão da natureza, extensão e características da emergência, o Órgão Ambiental Municipal que atender ao caso determinará ao expediente ou ao fabricante do produto a presença de técnicas ou pessoal especializado.

§ 8º - Em caso de emergência, acidente ou avaria, o fabricante, o transportador, o expedidor e o destinatário do produto classificado como perigoso, darão apoio e prestarão os esclarecimentos que lhes forem solicitados pelo Órgão Ambiental Municipal.

§ 9º - O transportador é solidariamente responsável com o expedidor na hipótese de receber, para transporte, produtos cuja embalagem apresente sinais de violação, deterioração, mau estado de conservação ou de qualquer forma infrinja o preceituado neste Código.

§ 10 - O condutor de veículo utilizado no transporte de produto classificado como perigoso, além das qualificações e habilitações previstas na legislação de trânsito, deverá receber treinamento específico para o transporte.

Art. 67 – O uso de vias urbanas por veículos transportadores de produtos e/ou resíduos perigosos obedecerá aos critérios estabelecidos



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

pelo Órgão Ambiental de Trânsito e Órgão Ambiental Municipal, devendo ser consideradas como merecedoras de especial proteção as áreas densamente povoadas, a proteção dos mananciais e áreas de valor ambiental.

§ 1º - As operações de carga e descarga nas vias urbanas deverão obedecer a horários previamente determinados pelo Órgão Ambiental Municipal, levando em conta, entre outros fatores, as áreas mencionadas no "caput" deste artigo e o fluxo de tráfego.

§ 2º - As operações de carga e descarga nas vias urbanas não poderão ser realizadas com o veículo sobre a calçada, e deverão ser amplamente sinalizadas.

Art. 68 – Em caso de acidente, avaria ou outro fato que obrigue a paralisação do veículo transportador de produto e/ou resíduo perigoso, o condutor adotará medidas de segurança adequadas ao risco, correspondente a cada produto transportado, dando conhecimento imediato ao Órgão Municipal de defesa civil, pelo meio disponível mais rápido, detalhando o tipo de ocorrência, local, produto envolvido, sua classe de risco e quantidade correspondente.

Art. 69 – A limpeza dos veículos transportadores de produtos e/ou resíduos só poderá ser feita em instalações adequadas, devidamente autorizadas pelo Órgão Ambiental Municipal.

Art. 70 – Ao ser verificado o veículo trafegando em desacordo com o que preceitua este código, o órgão Ambiental Municipal, no âmbito do Município de Pinheiral deverá retê-lo imediatamente, liberando-o após sanadas as irregularidades, podendo se necessário determinar:

I – A remoção do veículo para local seguro, podendo autorizar o seu deslocamento para local onde possa ser corrigida a irregularidade;

II – O descarregamento e a transferência dos produtos para outro veículo ou para local seguro;

III – A eliminação da periculosidade da carga ou a sua destinação final, sob a orientação do fabricante ou do importador do produto, e se for necessário até do representante da seguradora do produto e representante da defesa civil municipal.

CAPÍTULO IX

DOS RESÍDUOS GASOSOS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

Art. 71 – O controle dos poluentes atmosféricos será feito com base na legislação federal e do Estado do Rio de Janeiro. Podendo o Órgão Ambiental Municipal solicitar sempre que julgar necessário ações mais restritivas.

§ 1º - Por definição, temos que:

I – A aceleração livre consiste no regime de aceleração que é submetido um motor diesel com débito máximo, com o veículo estacionado, com o freio mecânico acionado, sem marchas engatadas e sem a embreagem estar acionada. O veículo deve possuir as condições de temperatura do líquido de arrefecimento e do lubrificante do motor estabilizados, conforme especificação do fabricante do veículo. O sistema de escapamento não deve possuir vazamentos. O acelerador deverá ser acionado rapidamente até o final de seu curso, até que a máxima velocidade angular seja atingida. Avaliar o acelerador até que retorne a velocidade angular de marcha lenta. Esta seqüência deve ser repetida não menos que duas e não mais que dez vezes, com intervalos entre cada aceleração de no mínimo 5 (cinco) segundos. Os valores são registrados e o valor mais constante será o definido. O observador deve se manter entre 10 a 15 m (dez a quinze metros) da saída do escape do veículo, em direção oposta a luz do sol, comparando o enegrecimento da fumaça como os padrões da Escala Reduzida de Ringelmann.

§ 2º - O Órgão Ambiental Municipal irá estabelecer as diretrizes do Programa de Autocontrole de emissão de fumaça por veículos movidos a diesel, que terá como finalidades principais:

I – Ampliar a ação fiscalizadora do Órgão ambiental Municipal no controle da poluição do ar, verificando o atendimento aos padrões estabelecidos;

II – Permitir a elaboração de estratégias de controle da poluição atmosférica e de corredores especiais de tráfego menos impactantes.

§ 3º - Todas as empresas de transporte que utilizem óleo diesel como combustível automotor, que atuem no Município de Pinheiral, estão sujeitas a serem vinculadas ao Programa de Autocontrole, sob critério do Órgão Ambiental Municipal.

§ 4º Não será renovada a licença municipal de trânsito, no caso de veículos coletivos, para aqueles que estiverem fora dos padrões de emissão preconizados neste Código.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

Art. 72 – O Executivo Municipal, com apoio técnico-operacional do Órgão Ambiental Municipal, deverá promover a discussão e implantação de maior utilização de gás natural de petróleo.

Art. 73 – Não será permitida, em nenhuma situação a realização de queima de material ao ar livre.

Art. 74 – O Executivo Municipal, com apoio técnico operacional do Órgão Ambiental Municipal, determinará a adoção de medidas de emergência, a fim de evitar situações críticas de poluição do ar ou para impedir uma continuidade, nos casos de grave e iminente risco para a sociedade ou dos recursos naturais do Município de Pinheiral.

§ 1º - Para a execução das medidas de emergência, poderão ser reduzidas ou impedidas, durante o período de emergência, atividades de qualquer espécie, na área atingida.

§ 2º - Os critérios de episódios críticos deverão ser definidos, especificando os limites e estabelecendo o conjunto de medidas e os órgãos a serem envolvidos nas diversas possibilidades de ocorrência.

Art. 75 – As empresas que realizam serviços de pintura utilizando a aplicação por aerossol, deverão apresentar projeto ao Órgão Ambiental Municipal, visando a redução das emissões de material particulados e resíduos gasosos para a atmosfera.

Art. 76 – Os estabelecimentos que possuem cozinha ou similares, devem promover instalação de sistema de exaustão forçada, com filtros de redução de partículas gordurosas e regularmente inspecionarem tais instalações, para evitar retenção e acúmulo das referidas partículas que possibilitam a ocorrência de incêndio.

CAPÍTULO X DOS RESÍDUOS LÍQUIDOS

Art. 77 – Fica estabelecido critérios e padrões para lançamento de efluentes líquidos:

I - Os critérios aplicam-se a lançamentos diretos e indiretos de efluentes líquidos, provenientes de atividades poluidoras, nas águas interiores, superficiais ou subterrâneas, no Município de Pinheiral, através de quaisquer lançamento, inclusive na rede pública de drenagem de esgoto ou pluvial;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

II - Os efluentes líquidos, além de obedecerem aos padrões gerais, não deverão conferir ao corpo receptor, características em desacordo com os critérios e padrões de qualidade de água adequados aos diversos usos benéficos previstos pra os corpos d'água;

III - A fim de assegurar os padrões de qualidade previstos para os corpos d'água, todas as avaliações deverão ser feitas para as condições mais desfavoráveis;

IV - No caso de lançamento em cursos d'água, considera-se condições mais desfavoráveis, para os cálculos de diluição ou de outros possíveis efeitos, aquelas de vazão máxima dos efluentes e vazão mínima dos cursos d'água;

V - Adota-se como vazão mínima de um curso d'água como a mínima média de sete dias consecutivos com intervalo de recorrência de dez anos ou na inexistência desta informação, como a mínima média mensal com período de recorrência de um ano ou ainda na inexistência desta, a vazão mínima estimada em estudos baseados nos dados pluviométricos na região;

VI - Não será permitida a diluição de efluentes industriais para atendimento aos padrões constantes neste Artigo;

VII - Nos casos em que os lançamentos impliquem em infiltração e, conseqüentemente, contaminação de águas subterrâneas, o Órgão Ambiental Municipal estabelecerá condições especiais, inclusive valores mais restritivos;

VIII - O Órgão Ambiental Municipal poderá estabelecer exigências quanto a redução de toxidade dos efluentes líquidos industriais, ainda que os mesmo estejam dentro dos padrões preconizados neste Artigo;

IX - Os efluentes líquidos poderão ser lançados no corpos d'água desde que obedeçam aos padrões estabelecidos na legislação federal e do Estado do Rio de Janeiro, podendo o órgão Ambiental Municipal solicitar padrões mais restritivos;

X - O lançamento em rede coletor dotada de tratamento fica condicionada a comprovação pelo responsável pela atividade ou empreendimento da capacidade de escoamento e de implantação de sistema de remoção de sólidos grosseiros;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

XI - O Órgão Ambiental Municipal exigirá a implantação de tratamento para remoção de nutrientes e de sistemas para desinfecção dos esgotos tratados das atividades não industriais contribuintes de sistemas lagunares e corpos d'água utilizados em abastecimento público, de modo a manter ou recuperar os níveis de oxigênio necessário ao atendimento dos usos benéficos da água;

XII - Os efluentes líquidos provenientes de atividades de serviços de saúde, nos quais hajam despejos infectados por microorganismos patogênicos ou que contenham produtos químicos-farmacêuticos, deverão sofrer tratamento especial a ser definido pelo Órgão Ambiental Municipal;

XIII - Os métodos de coleta e análise dos efluentes líquidos devem ser os especificados nas normas aprovadas pelo Órgão Ambiental do Estado do Rio de Janeiro, INMETRO ou no "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater".

Art. 78 – Quando não existir rede coletora de esgotos, as medidas adequadas ficam sujeitas à aprovação do Órgão Ambiental Municipal, que fiscalizará a sua execução e manutenção.

Art. 79 – Fica vetado o lançamento de esgotos "in natura" a céu aberto ou na rede de águas pluviais, devendo ser exigidas da concessionária as medidas para solução.

Art. 80 – Os esgotos sanitários deverão ser coletados, tratados e receber destinação adequada, de forma a se evitar contaminação de qualquer natureza.

Art. 81 – Cabe ao Poder Público a instalação, diretamente ou em regime de concessão, de estações de tratamento, elevatórias, rede coletora e emissários de esgotos sanitários.

Art. 82 – É obrigatória a existência de instalações sanitárias adequadas nas edificações e sua ligação à rede pública coletora para esgoto.

Art. 83 – No licenciamento ambiental e na aprovação de projetos de residências uni-familiares se exigirá no mínimo o disposto na norma NBR 7229/82 da ABNT.

Art. 84 – Fica proibido o lançamento de efluentes líquidos finais que contenham as substâncias a seguir elencadas, em qualquer



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

concentração, e ainda, as que mesmo não constantes desta relação possam ser definidas como agressivas ao meio ambiente:

- 1.** Benzeno;
- 2.** Cloreto de vinila;
- 3.** Hidroclorato de procarbazona;
- 4.** Sulfato de vincristina;
- 5.** Treosulfam;
- 6.** 4 – aminobifenil;
- 7.** arsênio;
- 8.** Asbesto;
- 9.** Auramina;
- 10.** 1,2 – benzantraceno;
- 11.** Benzenidina;
- 12.** 3,4 – Benzenopireno;
- 13.** Berílio;
- 14.** BHC – Alfa, Beta, Gama;
- 15.** Bicloroetilnitrosuréia – BCNU;
- 16.** Clorambucil;
- 17.** 1,2 – cloreto 3 – ciclohexil 1- nitrosuréia – CCNU;
- 18.** Decarbazina;
- 19.** D.D.T.;
- 20.** 4,4 – diaminodifenileter;
- 21.** 3,3 –diclorobenzenidina;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

- 22.** Dialdrin;
- 23.** Di (2 – etil-hexil) ftalato;
- 24.** Dietilnitrosamina;
- 25.** Etilcarbamato;
- 26.** Etiletiouréia;
- 27.** Fenazopiridina;
- 28.** Metiltiouracil;
- 29.** Nafenopin;
- 30.** 2 – naftilamina;
- 31.** Nitropropano;
- 32.** N – nitroso – di –n-butilamina;
- 33.** N – nitrosodimetilamina;
- 34.** N- nitrosometiluréia;
- 35.** N – nitroso – n – metiluretano;
- 36.** Bifelinas policloradas – PCB;
- 37.** Propiltiouracil;
- 38.** Tiouréia;
- 39.** o – toluidina.

Art. 85 – As atividades que operem com lavagem de veículos só poderão realizar suas operações em instalações equipadas com caixa de retenção de resíduos sedimentáveis, com no mínimo 1(um) metro cúbico de capacidade e conjunto separador de água-óleo, composto de no mínimo duas caixas separadoras, sendo o somatório do volume das duas de no mínimo 1 (um) metro cúbico.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

§ 1º - Os resíduos oleosos resultantes no conjunto separador de água-óleo deverão ser acondicionados em tambores de no mínimo 200 (duzentos) litros, os quais deverão receber destino adequado.

CAPÍTULO XI

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 86 – Para os fins deste regulamento, aplicam-se as definições que se seguem:

I – Resíduos sólidos – resíduos em qualquer estado da matéria não utilizados como fins econômicos, e que possam provocar, se dispostos no solo, contaminação de natureza física, química ou biológica do solo ou das águas superficiais e subterrâneas;

II – Entulhos – resíduos sólidos inertes, não suscetíveis de decomposição biológica, provenientes de construções ou demolições que possam ser dispostos de forma segura e estável em aterro controlado, sem oferecer risco efetivo ou potencial a saúde humana ou aos recursos naturais;

III – Aterro Sanitário – processo de disposição de resíduos sólidos no solo, mediante projeto elaborado com a observância de critérios técnicos e da legislação pertinente;

IV – Movimento de terra – escavação ou depósito de terra ou entulhos em um terreno, com quaisquer finalidades;

V – Logradouro público – designação genérica de locais de uso comum destinados ao trânsito ou permanência de pedestres ou veículos tais como: rua, avenida, praça, parque, ponte, viaduto ou similares.

Art. 87 – Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo resíduos sólidos, sem a prévia consulta ao Órgão Ambiental Municipal.

Art. 88 – Compete ao gerador a responsabilidade pelos resíduos produzidos, compreendendo as etapas de acondicionamento, coleta, tratamento e disposição final.

Art. 89 – A coleta, transporte, tratamento e disposição final do lixo urbano de qualquer espécie ou natureza, processar-se-á em condições que não tragam malefícios ou inconvenientes à saúde, ao bem-estar público ou ao meio ambiente.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

Art. 90 – É expressamente defeso:

I – A deposição indiscriminada de lixo em locais impróprios em áreas urbanas e agrícolas;

II – A queima e a disposição final de lixo a céu aberto;

III – A utilização de lixo “in natura” para alimentação de animais, adubação orgânica ou em qualquer tipo de agricultura;

IV – O lançamento de lixo em água de superfície (rios, córregos, lagos) sistemas de drenagem de águas pluviais, poços, cacimba e áreas erodidas;

V – O assoreamento de fundo de vale através de colocação de lixo, entulhos e outros materiais.

Art. 91 – Cada proprietário, ou ocupante titular, é responsável pelo acondicionamento do lixo e demais detritos produzidos no imóvel ou oriundos do mesmo.

Art. 92 – Qualquer prédio que vier a ser construído ou reformado deverá ser dotado de abrigo para recipiente de lixo, conforme especificações do Órgão Ambiental Municipal.

Art. 93 – Serão obrigatoriamente incinerados ou submetidos a tratamento especial:

I – Resíduos sólidos declaradamente contaminados, considerados contagiosos ou suspeitos de contaminação, provenientes de estabelecimentos hospitalares, laboratórios, farmácias, drogarias, clínicas, maternidades, casas de saúde, necrotérios, pronto-socorros, sanatórios, consultórios e congêneres;

II – Materiais biológicos, restos de tecidos orgânicos, restos de órgãos humanos ou animais, restos de laboratórios de análises clínicas e de anatomia patológica, animais de experimentação e outros materiais similares.

Art. 94 – A terceirização de serviços de coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final de resíduos não isentam a responsabilidade do gerador pelos danos que vierem a ser provocados.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

Art. 95 – O lixo proveniente de feiras livres, comércio ambulante ou temporário, e demais eventos autorizados pela Prefeitura deverão ser acondicionado e colocado para coleta conforme previamente estabelecido pelo Órgão Ambiental Municipal.

Art. 96 – Não será permitida a instalação ou operação de incineradores em edificações, residências, comerciais e de prestação de serviços, em todo o Município de Pinheiral.

Art. 97 – A coleta de lixo, no Município de Pinheiral, poderá ser efetuada de forma seletiva, isto é, haverá recolhimento diferenciado dos resíduos separados pela comunidade nas próprias fontes geradoras, devendo este sistema atender a todos os bairros.

Art. 98 – A utilização de resíduos por terceiros como matéria prima em processos não cessará a responsabilidade do gerador mesmo após sofrer transformações que os descaracterizem como tal, sujeitos ao processo de licenciamento pelo Órgão Ambiental Municipal.

Art. 99 – Não serão permitidos o tratamento e disposição final na área geográfica do Município, de resíduos de qualquer natureza que não tenham sido gerados por atividades do próprio município, sem a prévia consulta ao Órgão ambiental Municipal.

Art. 100 – A recuperação de áreas degradadas pela disposição de resíduos é de inteira responsabilidade técnica e financeira da fonte geradora ou na impossibilidade de identificação desta, do proprietário da terra responsável pela degradação, cobrando-se deste os custos de serviços executados quando realizados pelo município ou Estado em razão da eventual emergência de sua ação.

Art. 101 – A utilização do solo como destino final de resíduos potencialmente poluentes deverá ser autorizado pelo Órgão Ambiental Municipal, estabelecendo normas, técnicas de coleta, armazenagem, transporte e destino final dos mesmos, ficando vetada a simples descarga ou depósito seja em propriedade pública ou particular.

Art. 102 – Fica proibida a importação, transporte, passagem, estadia ou destruição de Bifenilas Policloradas (PCB) e ou resíduos contaminados por PCB, no município de Pinheiral, sem prévia consulta e autorização do Órgão ambiental Municipal.

§ 1º - Por definição, os PCB também recebem denominações como Askarel, aroclor, Clophen, Phenoclor, Kaneclor e Piranol, entre outros, não descaracterizando suas características físico-químicas.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

§ 2º - Todas as atividades que armazenarem e/ou se utilizarem de PCB, devem apresentar relatórios semestrais sobre o volume do produto sob sua responsabilidade.

§ 3º - As empresas devem apresentar, em 180 (cento e oitenta) dias após a publicação deste Código, projeto de destruição final do produto, a uma razão mínima de 25% (vinte e cinco por cento) do volume total inicial, por ano, visando o estoque ZERO, dentro do Município de Pinheiral, no ano 2008.

§ 4º - Todos os óleos lubrificantes residuais e outras substâncias líquidas contaminadas por óleos lubrificantes devem ser mantidos em tambores de no mínimo 200 L (duzentos litros) ou em tanques de maior capacidade, no aguardo de comercialização com empresas credenciadas pelo D.N.C., a recebê-lo.

§ 5º - Não existe outra destinação a ser dada para os produtos citados no parágrafo anterior.

§ 6º - A comprovação da comercialização se dará por nota fiscal de compra, expedida pela empresa coletora.

§ 7º - Todo armazenamento de óleo como os citados, deve possuir dique de contenção, compatível com o volume armazenado.

§ 8º - Todo depósito projetado ou construído acima do nível do solo, para receber líquidos potencialmente poluentes, os tanques deverão ser protegido com dique de contenção com volume compatível com o volume armazenado.

§ 9º - Os diques citados acima não poderão receber mais de um produto com característica diferente.

§ 10 - Os tanques que se encontrarem ao ar livre deverão ser protegidos por cobertura, a fim de ser evitado o acesso de água pluvial ao dique de concentração.

Art. 103 – Não será permitida a instalação de aterros em áreas inundáveis, em áreas de recarga de aquíferos, em áreas de proteção de mananciais, habitats de espécies protegidas, em áreas de preservação ambiental permanente e em áreas definidas como Unidades de Conservação da Natureza.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

§ 1º - Os efluentes líquidos que venham a ser gerados por aterros, deverão ocorrer dentro dos padrões e critérios estabelecidos pela Lei Federal e Estadual.

§ 2º - Os aterros deverão situar-se fora da faixa marginal de proteção de qualquer corpo d'água, respeitada a distância mínima de 200 (duzentos) metro.

§ 3º - A área útil do aterro deverá se localizar a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros de residências, hospitais, clínicas, centros médicos, de reabilitação, de escolas, de asilos, de orfanatos, de creches, de clubes esportivos e de parques públicos.

§ 4º - Os aterros deverão ser isolados por faixa de proteção arbórea (cinturão verde), numa faixa mínima de 20 (vinte) metros.

§ 5º - É obrigatório o monitoramento do percolado do aterro e sua influência em águas superficiais e subterrâneas, devendo os dados serem encaminhados ao Órgão Ambiental Municipal, trimestralmente.

§ 6º - Deverão ser enviados juntamente com o citado no parágrafo anterior os registros de operação do aterro, as informações referentes a data de chegada, procedência, características qualitativas e quantitativas, estado físico, pré- tratamento realizado e local de disposição de cada resíduo recebido no aterro.

§ 7º - A critério do Órgão Ambiental Municipal poderão ainda ser exigidos outros monitoramentos.

§ 8º - A instalação e operação de aterros não deverão alterar a qualidade das coleções hídricas existentes no município de Pinheiral.

§ 9º - O aterro deverá possuir sistema duplo de impermeabilização inferior e superior.

§ 10 - A área do aterro deve ser isolada e controlada de modo a impedir o acesso de pessoas estranhas e animais.

§ 11 - O aterro sanitário municipal em nenhuma ocasião, não receberá resíduos industriais.

§ 12 - o descarte de produtos farmacêuticos, que se encontram com validade vencida ou fora de especialização, deverá ser previamente comunicada ao Órgão Ambiental Municipal, para decisão e/ou autorização.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

§ 13 - Os resíduos sólidos industriais oleosos ou contaminados por óleos só poderão ser dispostos no aterro sanitário municipal se o percentual de óleo presente for inferior a 1% (um por cento) do peso total a ser descartado.

CAPÍTULO XII
DA POLUIÇÃO SONORA

Art. 104 – A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades sociais ou recreativas, em ambientes confinados, no Município de Pinheiral, obedecerá aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos por esta lei, sem prejuízo da legislação federal e estadual aplicável.

Art. 105 – fica proibida a emissão de ruídos, produzidos por quaisquer meios ou de quaisquer espécies, com níveis superiores aos determinados pela legislação – Federal ou Estadual, podendo o município estabelecer padrões mais restritivos.

Art. 106 – Os estabelecimentos, instalações ou espaços destinados ao lazer, cultura, hospedagem, diversões ou culto religioso, que podem adequar-se aos mesmos padrões de uso residencial ou que impliquem na fixação de padrões especiais para os níveis de ruído e vibrações, deverão dispor de tratamento acústico que limite a passagem do som para o exterior, caso suas atividades utilizem fonte sonora, com transmissão ao vivo ou por amplificadores.

Art. 107 – A solicitação do alvará de licença para os estabelecimentos descritos no artigo anterior, será instruída com os documentos pela legislação em vigor, acrescida das seguintes informações:

I – Tipo(s) de atividades do estabelecimento e os equipamentos sonoros utilizados;

II – Horário de funcionamento do estabelecimento;

III – Capacidade ou lotação máxima do estabelecimento;

IV - Laudo técnico comprobatório de tratamento acústico, assinado por pessoa habilitada;

V – Descrição dos procedimentos recomendados pelo laudo técnico para o perfeito desempenho acústica do local;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

Art. 108 – O laudo técnico mencionado no inciso “IV” do artigo anterior deverá atender, dentre outras exigências legais, às seguintes disposições:

I – Ser elaborado por profissional ou empresa idônea, não fiscalizadora, especializada na área;

II – Trazer a assinatura de todo(s) o(s) profissional(is) que o elaboraram, acompanhada do nome completo e habilitação. Quando o profissional for inscrito em um Conselho, constar o respectivo número do registro;

III – Ser ilustrado em planta ou “lay out” do imóvel, indicando os espaços protegidos;

IV – Conter a descrição detalhada do projeto acústico instalado no imóvel, incluindo as características acústicas dos materiais utilizados;

V – Perda de transmissão ou isolamento sonoro das partições, preferencialmente em bandas de frequência de 1/3 (um terço) de oitava;

VI – Comprovação técnica de implantação acústica efetuada;

VII – Levantamento sonoro em áreas possivelmente impactadas, através de testes reais ou simulados;

VIII – Apresentação dos resultados obtidos contendo:

a) normas legais seguidas;

b) croquis contendo os pontos de medição;

c) conclusões.

§ 1º - O Executivo representará denúncia ao Conselho ao qual pertence o profissional responsável, solicitando aplicação de penalidades se comprovada qualquer irregularidade na elaboração do laudo referido no “caput”, além de outras medidas legais cabíveis.

§ 2º - Na renovação do alvará de licença a firma deverá apresentar:

I – Mudança de uso dos estabelecimentos;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

II – Qualquer alteração na proteção acústica instalada e aprovada, assim como qualquer alteração que implique modificação nos termos contidos no alvará de licença.

§ 3º - O pedido para renovação do certificado de uso deverá ser requerida 03 (três) meses antes do vencimento não se admitindo o funcionamento através de prazos ou prorrogação.

Art. 109 – Será permitida, independente da zona de uso, horário e do ruído que produza, toda e qualquer obra de emergência pública ou particular que, por sua natureza objetive evitar colapso nos serviços de infra-estrutura da cidade ou risco de integridade física da população.

Art. 110 – Quando constatada a infração adotar-se-ão os seguintes procedimentos:

I – Em caso de equipamentos sonoros, o responsável pela fonte sonora deve ser intimado a diminuir o som de imediato até que se tenha o tratamento acústico adequado;

II - Em casos de maquinários, o Órgão Ambiental Municipal intimará a fonte poluidora a só operar dentro de horários restritos, até execução do tratamento acústico adequado;

III – Na ocorrência da reincidência, deverá ser interditada a fonte produtora de ruído e se mesmo assim não houver descontinuidade nos incômodos, o setor da atividade será interditado.

Art. 111 – Horários para fins de aplicação nesta lei:

- a)** Diurno – entre 07 e 19 horas;
- b)** Vespertino – entre 19 e 22 horas;
- c)** Noturno – entre 22 e 07 horas.

Art. 112 - Para cada período, os níveis máximos de som permitidos são os seguintes:

- a)** Diurno – 85 dB (A);
- b)** Vespertino – 75 dB (A);
- c)** Noturno – 65 dB (A).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

CAPÍTULO XIII
DOS MOVIMENTOS DE TERRA

Art. 113 – Depende de prévia autorização do Órgão Municipal Ambiental a movimentação de terra para execução de aterro, desaterro e bota fora, quando implicarem sensível degradação ambiental, incluindo, modificação indesejável da cobertura vegetal, erosão, assoreamento e contaminação de coleções hídricas, poluição atmosférica ou descaracterização significativa da paisagem.

Parágrafo Único – Quando o terreno estiver situado a menos de 200 m (duzentos metros) de curso d'água ou nascente, deverá ter autorização do Órgão Municipal Ambiental.

Art. 114 – Para quaisquer movimentos de terra, deverão ser previstos mecanismos de manutenção da estabilidade de taludes, rampas e platôs, de modo a impedir a erosão e suas conseqüências:

Parágrafo Único – O aterro ou desaterro deverá ser seguido de recomposição do solo e de cobertura vegetal adequada à contenção do carreamento pluvial de sólidos.

CAPÍTULO XIV
DO PARCELAMENTO DO SOLO

Art. 115 – As empresas que aplicam ou realizam aproveitamento dos bons minerais terão que atender as exigências dos órgãos federais e estaduais que tem competências sobre o assunto, podendo o Órgão Ambiental Municipal solicitar medidas mais restritivas.

Art. 116 – Os parcelamentos urbanos ficam sujeitos, dentre outros, aos seguintes quesitos:

I – Adoção de medidas para tratamento de esgotos sanitários para lançamentos nos cursos d'água;

II – Proteção das áreas de mananciais, assim como suas áreas de contribuição imediata;

III – Previsão de adequado destino final aos resíduos sólidos urbanos, industriais, domiciliares e hospitalares de modo a não comprometer a saúde pública, o solo, o ar e os corpos d'água sejam estes superficiais ou subterrâneos, tendo em vista a natureza da ocupação e das atividades desenvolvidas na área de influência.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

Art. 117 – Os assentamentos industriais, sua localização e interação com as demais atividades, suas dimensões e processos produtivos correspondentes, atenderão as diretrizes por lei, de conformidade com a finalidade de desenvolvimento econômico social e estratégico, tendo em vista:

I – Aspectos ambientais na área;

II – Os impactos significativos.

Parágrafo Único – A localização, implantação, operação ampliação e alteração de atividades industriais dependerão de análise prévia técnica do Órgão Ambiental Municipal, observando as restrições legais.

Art. 118 – Nos setores habitacionais o “habite-se” somente será expedido após o plantio de, no mínimo, uma árvore para a área sem edificação do terreno, sendo a muda para o plantio fornecida pelo órgão Ambiental.

Art. 119 – Na aprovação de projetos para construções, residências, comerciais, industriais, deverá o órgão competente, exigir o plantio de árvores nos passeios públicos, obedecendo o espaçamento das calçadas.

CAPÍTULO XV
DAS ÁREAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Art. 120 – o Poder Executivo Municipal poderá declarar áreas públicas ou privadas, independentemente de desapropriação, como Áreas Municipais de Proteção Ambiental, estabelecendo restrições ao uso da propriedade, tais como:

I – Limitação ou proibição da implantação ou funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras;

II – Limitação ou proibição de obras de terraplenagem e a abertura de canais;

III – Limitação ou proibição do exercício de atividades capazes de provocar erosão das terras;

IV – Limitação ou proibição do exercício de atividades que ameacem a flora, a fauna e o meio ambiente.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

CAPÍTULO XVI
DO USO DE AGROTÓXICOS

Art. 121 – São considerados agrotóxicos e outros biocidas, misturas de substâncias químicas ou biológicas, destinadas a prevenção da ação danosa de seres vivos, considerados no momento nocivos ou prejudiciais aos setores da produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agropecuários, florestais nativas ou implantadas e seus produtos extrativos, além do ambiente doméstico, urbano, rural, hídricos e industrial.

Art. 122 – Os agrotóxicos, seus componentes e afins, só poderão ser produzidos, exportados importados, comercializados e utilizados se previamente registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores de saúde, do meio ambiente e da agricultura, obedecendo-se o Art. 3 da Lei federal nº 7.802/89.

Art. 123 – O comércio e uso de agrotóxicos e outros biocidas no âmbito do Município, só será permitido, mediante prescrição por profissional legalmente habilitado, registrado nos respectivos Conselhos Regionais, utilizando o devido receituário, cabendo ainda ao Órgão Ambiental Municipal a análise do projeto das instalações de atividades comerciais, para liberação de alvará de funcionamento.

Art. 124 – Compete também no âmbito do Município o Órgão Ambiental Municipal, o controle, fiscalização da produção, transporte e biocidas em geral.

Art. 125 – Não caberá intimação, devendo o contribuinte ser imediatamente autuado, tendo ainda todo material utilizado para tal, apreendido:

I – Quando for encontrado utilizando agrotóxicos ou biocidas, sem devido receituário;

II – Quando for constatado o estoque de agrotóxico ou biocidas em sua guarda, em locais não recomendados e que não atendam a legislação estadual ou federal sobre a questão;

III – Quando fizer uso de agrotóxicos ou biocidas às margens dos veios d'água.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

Art. 126 – As embalagens dos agrotóxicos, seus componentes e afins deverão atender, entre outros, os seguintes requisitos conforme determina o Art. 6 da Lei federal nº 7.802/89:

I – Serem projetadas e fabricadas de forma a impedir qualquer vazamento, evaporação, perda ou alteração de seu conteúdo;

II – Os materiais de que forem feitas devem ser insuscetíveis de serem atacados pelo conteúdo ou de formar com ele combinações nocivas ou perigosas;

III – Serem suficientemente resistentes em todas as suas partes, de forma a não sofrer enfraquecimento e a responder adequadamente as exigências de sua normal conservação;

IV – Serem providas de um lacre, que seja irremediavelmente destruído ao ser aberto pela primeira vez.

§ 1º - É proibido o fracionamento ou reembalagem de agrotóxicos e biocidas, para fins de comercialização, salvo quando realizados nos estabelecimentos produtores dos mesmos.

§ 2º - As embalagens que acondicionam ou acondicionaram agrotóxicos e biocidas, não poderão ser comercializadas, devendo ter destinação final.

Art. 127 – Para serem vendidos ou expostos a venda no Município os agrotóxicos ou biocidas são obrigados a exigir rótulos próprios, como determina o Art. 7 da Lei Federal nº 7.802/89, redigidos em português, que contenham, entre outros, os seguintes, dados:

I – Indicações para identificação do produto, compreendendo:

a) o nome do produto;

b) o nome e a percentagem total de cada princípio ativo, e a percentagem total dos ingredientes inertes que contém;

c) a quantidade de agrotóxicos e biocidas, que a embalagem contém, expressa em unidades de peso ou volume, conforme o caso;

d) o nome e o endereço do fabricante e do importador;

e) os números de registro do produto e do estabelecimento, fabricante ou importador;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

f) o número do lote ou da partida;

g) um resumo dos principais usos do produto;

h) a classificação toxicológica do produto;

II – Instruções para utilização, que compreendam:

a) data de fabricação e de vencimento;

b) o intervalo de segurança, assim entendido o tempo que deverá transcorrer entre a aplicação e a colheita, uso ou consumo, a semeadura ou plantação, e a semeadura ou plantação do cultivo seguinte, conforme o caso;

c) informações sobre o modo de utilização, incluídas, entre outras: a indicação de onde ou sobre o que deve ser aplicado; o nome comum da praga ou enfermidade que se podem com ele combater ou os efeitos que se podem obter aqui que se podem obter, a época em que a aplicação deve ser feita, o número de aplicações e o espaçamento entre elas, se for o caso, as doses e os limites de sua utilização;

d) informações sobre os equipamentos a serem utilizados e sobre o destino final das embalagens;

III – Informações relativas aos perigos potenciais, compreendidos:

a) os possíveis efeitos prejudiciais sobre a saúde do homem, dos animais e sobre o meio ambiente;

b) precauções para evitar danos à pessoas que os apliquem ou manipulam e à terceiros, aos animais domésticos, fauna, flora e meio ambiente;

c) símbolos de perigo e frases de advertências padronizadas, de acordo com a classificação toxicológica do produto;

d) instruções para o caso de acidente, incluindo sintomas de alarme, primeiros socorros, antídotos e recomendações para os médicos;

IV – Recomendação para que o usuário leia o rótulo antes de utilizar o produto.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

§ 1º - Os textos e símbolos impressos nos rótulos serão claramente visíveis e facilmente legíveis em condições normais e por pessoas comuns.

§ 2º - fica facultada a inscrição nos rótulos, de dados não estabelecidos como obrigatórios, desde que:

I – Não dificultem a visibilidade e a compreensão dos dados obrigatórios;

II – Não contenham:

a) afirmações ou imagens que possam induzir o usuário a erro quanto a natureza, composição, segurança e eficácia do produto, e sua adequação ao uso;

b) comparações falsas com outros produtos;

c) indicações que contradigam as informações obrigatórias;

d) declarações de propriedade relativas a inocuidade, tais como “seguro”, “não venenoso”, “não tóxico”, com ou sem uma frase complementar, como: “quando utilizado, segundo as instruções”;

e) afirmações de que o produto é recomendado por qualquer órgão do Governo Federal, Estadual ou Municipal.

Art. 128 – As instalações para armazenamento de agrotóxicos e biocidas deverão ser dotadas de infra-estrutura adequada, passando pelo procedimento de Análise Prévia Ambiental, através do Órgão Ambiental Municipal.

§ 1º - É defesa a localização de armazenamento ou de local para comércio de agrotóxico e biocidas a menos de 100 (cem) metros de hospital, casa de saúde, escola, creche, casa de repouso ou instituição similar.

§ 2º - É vedada a venda ou armazenamento de agrotóxicos biocidas em estabelecimentos que comercializem alimentos de origem animal ou vegetal para consumo humano ou que comercializem produtos farmacêuticos, salvo quando forem criadas áreas específicas separada das demais por divisórias, totalmente vedadas e impermeáveis.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

Art. 129 – As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem ou que sejam prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos e biocidas ficam obrigadas a cadastrar-se no Órgão Ambiental Municipal.

Parágrafo único – são prestadoras de serviços as pessoas físicas ou jurídicas que executam trabalhos de prevenção, destruição e controle de seres vivos considerados nocivos, aplicando agrotóxicos e biocidas.

Art. 130 – As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem ou que sejam prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos e biocidas, ficam obrigadas a manter a disposição dos serviços de fiscalização o livro de registro ou outro sistema de controle, contendo:

I – No caso dos estabelecidos que comercializem agrotóxicos e biocidas:

a) Relação detalhada do estoque existente;

b) Controle em livro próprio, registrando-se nome técnico e nome comercial, a quantia do produto comercializado, o número da receita, acompanhada do respectivo receituário.

II - No caso de pessoas físicas ou jurídicas que sejam prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos e biocidas:

a) Relação detalhada do estoque;

b) Nome comercial e técnico dos produtos e quantidades aplicadas, acompanhados dos respectivos receituários e guias de aplicação, conservando-se, pelo menos, uma via;

c) Guia de aplicação, na qual deverá constar:

1. Nome do usuário e endereço;

2. Endereço e local de aplicação;

3. Nome comercial do produto utilizado;

4. Quantidade empregada do produto;

5. Forma de aplicação;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

6. Em caso de aplicação com utilização de avião, apontar as culturas vizinhas e os cursos e mananciais d'água e os cuidados tomados para não atingi-los;

7. Data do início e término da aplicação do produto;

8. Riscos oferecidos pelo produtor ao ser humano, meio ambiente e animais domésticos;

9. Cuidados necessários para evitar a contaminação;

10. Identificação do aplicador e assinatura;

11. Identificação do responsável técnico e assinatura;

12. Assinatura do usuário.

Art. 131 – Fica proibido o uso de agrotóxicos organoclorados e mercuriais, seus componentes e afins, no município de Pinheiral.

Art. 132 – O transporte de agrotóxicos, biocidas, seus componentes e afins, deverá submeter-se às regras e procedimento estabelecidos na legislação Federal, do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 133 – o Órgão Ambiental Municipal deverá desenvolver atividades educativas, visando atingir produtores rurais e usuários de agrotóxicos e biocidas, divulgando a utilização de métodos alternativos de combate às pragas e doenças, com objetivo de reduzir os efeitos prejudiciais sobre os seres humanos e o meio ambiente.

Art.134 – Os agrotóxicos considerados faixa vermelha – não poderão ser utilizados nas lavouras a partir de 02 (dois) anos da publicação da presente lei.

Art. 135 – Será exigida a realização da tríplice lavagem das embalagens vazias de agrotóxicos, biocidas e afins, não sendo permitida a sua reutilização.

Art. 136 – Não será tolerada a mistura de agrotóxicos, biocidas e afins, sem prévia consulta ao Órgão Ambiental Municipal.

Art. 137 – Não será tolerado o uso de agrotóxicos nas culturas que não constem no receituário agrônomo, que acompanha o produto.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

Art. 138 – Não será tolerada a aplicação de outras pessoas e de animais, num raio de 50 (cinquenta) metros.

Art. 139 – As empresas que quiserem se instalar no município de Pinheiral, deverão atender as exigências dos Órgãos Ambientais estaduais e Federais, podendo o município solicitar medidas mais restritivas.

CAPÍTULO XVII
DA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA CELULAR

Art. 140 – As empresas operadoras de telefonia celular móvel que pretenderem instalar no município seus equipamentos, antenas, torres ou similares, deverão atender as exigências dos Órgãos Ambientais Estaduais e Federais, podendo o município solicitar medidas mais restritivas, exigidas pelo órgão Municipal de Meio Ambiente.

CAPÍTULO XVIII
DAS PENALIDADES

Art. 141 – As infrações desta Lei, serão punidas das seguintes formas;

I – Qualquer estabelecimento industrial, comercial ou prestador de serviços que contrariar as leis, regulamentos ou decretos sobre a política do Meio Ambiente – 200 URF;

II – Os estabelecimentos que produzam ou possam produzir alterações diversas ao Meio Ambiente, que forem encontrados funcionando sem o parecer do Órgão Ambiental Municipal – 200 URF;

III – Os responsáveis por fontes poluidoras que não comunicarem imediatamente ao Órgão ambiental Municipal e à Defesa Civil, a ocorrência de qualquer acidente que represente riscos à saúde e ao Meio Ambiente – 3000 URF;

IV – Não execução de programas de medição, monitoramento, de determinação de concentração de efluentes e acompanhamento dos efeitos ambientais – 200 URF;

V – Poda de qualquer espécime de arborização pública, sem a prévia autorização do Órgão Ambiental Municipal – 50 URF;

VI – Corte ou sacrifício de qualquer espécime de arborização pública, sem prévia autorização do Órgão Ambiental Municipal – 100 URF;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

VII – Pelo lançamento de efluentes líquidos fora dos padrões estabelecidos pelos órgãos Estaduais e Federais – 200 URF;

VIII – Não realização de auditorias ambientais – 200 URF;

IX – Pela utilização e estocagem de agrotóxicos fora dos padrões estabelecidos neste código – 100 URF;

X – Os estabelecimentos que operem com música, tendo a emissão de sons acima dos limites legais:

a) Com capacidade para até 50 pessoas – 100 URF;

b) Para até 100 pessoas – 200 URF;

c) Para até 200 pessoas – 300 URF;

d) Acima de 200 pessoas – 500 URF;

XI – Não apresentação de EIA/RIMA – 500 URF.

XII – A utilização do solo para disposição inadequada de quaisquer tipo de resíduos, detritos ou lixos:

a) Para atividades de pequeno porte – 70 URF;

b) Para atividades de médio porte – 80 URF;

XIII – Não comparecimento de responsáveis de empreendimento em audiência pública – 60 URF;

XIV – Utilização, comércio, transporte, introdução, perseguição e apanha de animais nativos ou silvestres de quaisquer espécies, no âmbito do município de Pinheiral – 200 URF;

XV – Destruição ou caça de animais silvestres ou nativos – 300 URF;

XVI – Utilizar vegetação pública como suporte e/ou apoio de fixação de faixas, placas e objetos congêneres – 100 URF;

XVII – Pregar e/ou pintar e/ou destruir as folhagens e/ou tronco de vegetação pública – 100 URF;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

- XVIII** – Drenar água de lavagem para vegetação – 100 URF;
- XIX** – Danificar árvore classificada como imune de corte – 200 URF;
- XX** – Não portar rótulos de risco e/ou painéis de segurança operações com produtos classificados como perigosos – 100 URF;
- XXI** – Manutenção de painéis de segurança e/ou rótulos em veículos que transportam cargas perigosas, que se encontrarem vazios – 20 URF;
- XXII** – Transporte de produtos classificados como perigoso, junto com animais e/ou alimentos e/ou medicamentos – 100 URF;
- XXIII** – Transporte de outros produtos em tanque de carga de produtos classificado como perigosos – 50 URF;
- XXIV** – Não permanência do condutor de veículo de transporte de produto classificado como perigoso, em caso de avaria ou acidente, no local do evento – 20 URF;
- XXV** – Não adoção de medidas citadas na ficha de emergência, no caso de acidente ou avaria – 100 URF;
- XXVI** – Não comparecimento e/ou falta de apoio de fabricante e/ou transportados e/ou expedidor e/ou destinatário, em caso de avaria ou acidente com veículo de transporte de carga classificado como perigoso – 100 URF;
- XXVII** – Ausência de certificado de capacitação para transporte de produtos classificados como perigosos e/ou ficha de emergência e/ou condutor devidamente habilitado – 100 URF;
- XXVIII** – Realizar carga ou descarga de produto classificado como perigoso sobre a calçada e/ou não devidamente sinalizado – 70 URF;
- XXIX** – Realizar carga ou descarga de produto classificado como perigoso, fora do horário especificado pelo Órgão Ambiental Municipal – 100 URF;
- XXX** – Pernoite de veículo de transporte de produto classificado como perigoso, em área não autorizada pelo Órgão Ambiental Municipal – 100 URF;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

XXXI – Limpeza de veículo de transporte de produto classificado como perigoso, sem autorização do Órgão Ambiental Municipal – 100 URF;

XXXII – Tráfego de veículo de transporte de produto classificado como perigoso, em vias não autorizadas pelo Órgão Ambiental Municipal – 100 URF;

XXXIII – Emissão de fumaça preta além do padrão 2 (dois) da escala reduzida de Ringelmann para atividades industriais e veículos:

a) Padrão 03 – 60% de densidade – 50 URF;

b) Padrão 04 – 80% de densidade – 70 URF;

c) Padrão 05 – 100% de densidade – 90 URF;

XXXIV – Não vinculação ao programa de autocontrole de veículos – 20 URF;

XXXV – Não apresentação de relatório do programa de autocontrole de veículo – 60 URF;

XXXVI – Não apresentação de relatório de estocagem de clorofluorcarbonos – 50 URF;

XXXVII – Não redução de 25% na utilização e estoque de clorofluorcarbonos – 200 URF;

XXXVIII – Vazamento de clorofluorcarbono em qualquer instalação ou veículo – 60 URF;

XXXIX – Queima de material ao ar livre – 100 URF;

XL – Queima de borrachas diversas ao ar livre – 200 URF;

XLI – Não implantação da rede de monitoramento de poluentes gasosos – 200 URF;

XLII – Não apresentação de relatórios da rede de monitoramento de resíduos gasosos – 20 URF;

XLIII – Não redução e/ou paralisação de atividades, quando decretada emergência – 1000 URF;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

XLIV – Não apresentarão de projetos de controle para as atividades que realizam pintura pós aerossol – 70 URF;

XLV – realização dos serviços de pintura fora da cabine – 60 URF;

XLVI – Realização de diluição de efluentes líquidos industriais – 70 URF;

XLVII – Contaminação de águas subterrâneas por infiltração e efluentes líquidos industriais – 300 URF;

XLVIII – Não redução de toxicidade em efluentes líquidos industriais – 100 URF;

XLIX – Lançamento de efluentes fora do especificado neste código, em sistemas lagunares – 100 URF;

L – Não realização de desinfecção de efluentes líquidos contaminados por microorganismos patogênicos e/ou que contenham produtos químicos - farmacêuticos – 200 URF;

LI – Lançamento de efluentes líquidos classificados como perigosos – 200 URF;

LII – Não adequação de atividade com lavagem de veículos e/ou peças – 100 URF;

LIII – Não adequação de área de estoque de produtos, com dique de contenção – 70 URF;

LIV – Não existência e/ou implantação de abrigo para o recipiente de lixo – 60 URF;

LV – Instalação e/ou operação de incineradores no município de Pinheiral, desrespeitando os padrões Estaduais e/ou Federais – 200 URF;

LVI – Dispor e/ou tratar resíduos de quaisquer natureza, sem prévia consulta ao Órgão Ambiental Municipal – 200 URF;

LVII – Não recuperação de áreas degradadas com a disposição de resíduos – 200 URF;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

LVIII – Importação e/ou transporte e/ou passagem e/ou estadia e/ou destruição de PCB - 1000 URF;

LIX – Não apresentação de relatório de estoque de PCB - 200 URF;

LX – Não apresentação de projeto de destruição final de PCB - 200 URF;

LXI – Não redução de estoque de PCB conforme determinado neste código -300 URF;

LXII – Não encaminhamento de relatório de acompanhamento do percolado gerado em aterro - 60 URF;

LXIII – Não comunicação de descarte de produtos farmacêuticos - 60 URF;

LXIV – Importação de material classificado como perigoso, neste código, sem prévia consulta ao Órgão Ambiental Municipal - 200 URF;

LXV – Produção de nível de ruído não musical, por fonte fixa:

DIURNO	VESPERTINO	NOTURNO
80 db – 60 URF 90 db – 70 URF 100 db – 80 URF >100 db – 90 URF	70 db –60 URF 80 db – 70 URF 90 db – 80 URF 100 db – 90 URF >100 db – 100 URF	60 dB – 70 URF 70 dB – 80 URF 80 dB – 90 URF 90 dB – 100 URF >90 dB – 200 URF

LXVI – Realização de movimentação de terra sem prévia autorização do Órgão Ambiental Municipal – 100 URF;

LXVII – Não recuperação do solo e/ou cobertura vegetal após a movimentação de terra 100 URF;

LXVIII – Fracionamento e/ou reembalagem de agrotóxico e biocidas – 60 URF;

LXIX – Comércio de embalagem que acondicionavam agrotóxicos e/ou biocidas – 60 URF;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

LXX – Utilização de agrotóxico e/ou biocidas organoclorados e mercuriais, seus componentes e afins – 200 URF;

LXXI – Utilização de agrotóxicos classificados como faixa vermelha, após o prazo legal – 200 URF;

LXXII – Não realização de tríplice lavagem – 30 URF;

LXXIII – Mistura de agrotóxicos e biocidas – 60 URF;

LXXIV – Aplicação de agrotóxicos e biocidas na presença de animais e pessoas – 100 URF;

LXXV – Utilização de agrotóxicos por empresas de combate a vetores urbanos – 60 URF;

LXXVI – Não instalação de filtros e/ou exaustão forçadas em cozinhas industriais e/ou comerciais e similares – 60 URF.

Art. 142 – As penalidades aplicadas por força desta lei, obedecerão as normas do processo fiscal estabelecidos no código Tributário Municipal.

CAPÍTULO XIX
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 143 – A recuperação de danos ambientais pela destruição de matas ou outros ecossistemas, o licenciamento de obras de grande porte, terá como um dos pré-requisitos, a implantação de uma estação ecológica pela entidade ou empresa responsável pelo empreendimento, preferencialmente junto à área.

Art. 144 – O valor da área a ser utilizada e das benfeitorias a serem feitas para o fim previsto no artigo anterior será proporcional ao dano ambiental a ressarcir e não poderá ser inferior a 0,5% (meio por cento) dos custos totais previstos para implementação dos empreendimentos.

Art. 145 – A empresa ou entidade responsável pelo empreendimento deverá se encarregar da manutenção da estação ecológica, diretamente ou através do convênio com entidade do Poder Público capacitada para isso.

Art. 146 – No planejamento de projetos e obras de médio e grande porte, serão considerados efeitos de caráter ambiental, cultural e social, que esses empreendimentos possam causar ao meio considerado.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

Parágrafo único – Identificados os efeitos negativos de natureza ambiental, os órgãos responsáveis incluirão no orçamento de cada projeto ou obra, dotações correspondentes, no mínimo de 1% (um por cento) do mesmo orçamento a prevenção ou a correção desses efeitos.

Art. 147 – O Órgão Ambiental Municipal poderá preservar áreas a serem florestadas com fins econômicos, técnicos ou sociais.

Art. 148 – O Órgão Ambiental Municipal deverá florestar as áreas limítrofes.

Art. 149 – Poderá o Órgão Ambiental Municipal promover o reflorestamento em terras de propriedade privada, sem desapropriá-las, com o objetivo de equilibrar o ecossistema.

Art. 150 – O Executivo Municipal, com apoio técnico do Órgão Ambiental Municipal, deverá incentivar a implantação de loteamentos ambientais, em prioridade aos convencionais.

Art. 151 – O Poder Público Municipal através do órgão competente, poderá celebrar convênios com União, Estado ou Instituições Científicas sem fins lucrativos, para anualmente proceder auditorias de controle de poluição e prevenção de riscos de acidentes das instalações e atividades de Potencial poluidor, inclusive divulgar laudo detalhado dos efeitos de suas operações sobre a qualidade física, química e biológica dos recursos.

Art. 152 – O Poder Executivo, para a concessão de incentivos a projetos de desenvolvimento econômico ou sua implementação, levar em consideração o cumprimento, pelo requerente, dos dispositivos constantes nesta lei.

Art. 153 – A aplicação de equipamento de controle da poluição, o tratamento de efluente industrial ou de qualquer tipo de material poluente despejado ou lançado, e a conservação, de recursos naturais, constituem fatores relevantes a serem considerados pelo Governo Municipal na concessão de estímulos em forma de incentivo fiscal e ajuda técnica.

Art. 154 – O Município criará mecanismo de fomento a:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

I – Reflorestamento com essenciais nativas que ocorrem na região, para suprir a carência de vegetação em áreas de nascentes e ao longo dos mananciais;

II – Reflorestamento com finalidade de suprir a demanda de produtos lenhosos;

III – Programas de conservação de solos, para minimizar a erosão e o assoreamento dos cursos d'água, recuperar e manter a fertilidade dos solos;

IV – Programas de conservação e de recuperação da qualidade da água, do ar e dos solos;

V – Produção de mudas adequadas à arborização urbana e a manutenção de logradouros públicos;

VI – Desenvolvimento de pesquisa de espécies de flora, que se adaptem a exploração econômica;

VII - Serão realizados treinamentos para os vários setores do governo municipal com o objetivo de oferecer ao público um atendimento que prime pela preservação e recuperação do Meio Ambiente.

Parágrafo único – Para assegurar o disposto neste artigo, o município poderá celebrar convênio com a União, com o Estado, com outros Municípios, com entidades privadas, com Organizações Não Governamentais (ONG's) e com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs).

Art. 155 – O Município com a colaboração da comunidade, tomará todas as providências necessárias para:

I – Proteger a fauna e a flora, assegurando a diversidade das espécies e dos ecossistemas, de modo a preservar, em seu território, o patrimônio genético;

II – Evitar no seu território, a extinção das espécies;

III – Prevenir e controlar a poluição, a erosão e o assoreamento;

IV – Exigir estudo prévio de impacto ambiental, especificamente de pedreiras, dentro de núcleos urbanos.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

Art. 156 – Será obrigatória a inclusão de conteúdos de “Educação Ambiental” de maneira multidisciplinar, nas escolas municipais, mantidas pela Prefeitura Municipal de Pinheiral, no nível de Ensino Fundamental, conforme o programa a ser elaborado pela Secretaria municipal de Educação para a Cidadania juntamente com a Coordenadoria de Meio Ambiente.

Art. 157 – Os casos omissos neste regulamento, serão resolvidos pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

Art. 158 – O Poder Executivo, através do órgão competente, regulamentará o que ainda for necessário para o efetivo cumprimento desta Lei.

Art. 159 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 160 - Revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pinheiral-RJ, 06 de agosto de 2004.

Laerce de Paula Nunes
Prefeito Municipal

Este texto não substitui o publicado no Informativo Oficial do Município de 15.08.2004.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

FICHA TÉCNICA	
Lei 305/2004 (LEI ORDINÁRIA) 06/08/2004	
Situação:	Não consta revogação expressa.
Origem:	Poder Executivo.
Fonte:	Informativo nº 146, de 15/08/2004, Pág: 3.
Alteração:	
Correlação:	Lei nº 817, de 09 de dezembro de 2014.
Veto:	
Observação:	